

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Препис

РЕШЕНИЕ № 416

от 25 юни 2020 година

ЗА ОТМЕНЯНЕ НА РЕШЕНИЕ № 242 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. И ЗА ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ – ГНАЙСОШИСТИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ЧЕШМАТА“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ЧЕРНИ РИД И С. КОБИЛИНО, ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО, СКЛЮЧЕН НА 27 ЯНУАРИ 2012 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА, И ЕТ „ОРХАН СЕЛИМОВ-77-ЕУРО ГНАЙС-ИВАН ДИМОВ“ – СОФИЯ

На основание чл. 67, ал. 2, т. 2 и чл. 71 от Закона за подземните богатства, чл. 40, ал. 1, т. 2 от концесионния договор и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Отменя Решение № 242 на Министерския съвет от 2016 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайсошисти, от находище „Чешмата“, разположено в землищата на с. Черни рид и с. Кобирино, община Ивайловград, област Хасково.

2. Прекратява едностранно договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайсошисти, от находище „Чешмата“, разположено в землищата на с. Черни рид и с. Кобирино, община Ивайловград, област Хасково, сключен на 27 януари 2012 г., между

Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и ЕТ „Орхан Селимов-77-Еуро гнайс-Иван Димов“ – София, поради обективна невъзможност за осъществяване на дейностите по концесията.

3. Концесионният договор се прекратява от 7 декември 2017 г. – датата на вписването в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на заличаването на едноличния търговец – концесионер.

4. Оправомощава министъра на енергетиката:

4.1. Да уведоми физическото лице Иван Тодоров Димов за прекратяване на концесионния договор.

4.2. Да представлява концедента при прекратяване на концесията и по дела, свързани с изпълнението и прекратяването на договора, в т.ч. събиране на дължимите суми по прекратения концесионен договор по съдебен ред.

5. Министърът на енергетиката да организира предаването и приемането на концесионния обект в тримесечен срок от датата на прекратяването на концесионния договор при условия и по ред, определени в действащото към датата на предаването законодателство.

6. До предоставянето му на концесия обектът по т. 1 се управлява от областния управител на област Хасково.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков